

1500111-02.2021.8.26.0574

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Comarca: Fartura

Foro: Foro de Fartura

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... que entraram no mercado para realizar o roubo.

A testemunha Alex (policia militar) disse que estava em patrulhamento em Taquarituba e foi comunicado de roubo ocorrido em Taguaí e, então, iniciaram patrulhamento em busca de um veículo VW/GOL, sendo que havia informações de que o carro teria participado do crime. Em sequência, foram informados que o automóvel havia sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fartura

Foro de Fartura

Vara Única

Rua Anacleto Gonçalves Neves, 250, Fartura-SP - cep 18870-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500111-02.2021.8.26.0574 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500111-02.2021.8.26.0574

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2111637/2021 - DEL.POL.TAQUARITUBA, 17520628 - DEL.POL.TAQUARITUBA, 440/21/108 -

DEL.POL.TAQUARITUBA, 2111637 - DEL.POL.TAGUAI, 440/21/108 - DEL.POL.TAGUAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

UEVERSON GONÇALVES MACHADO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em desfavor de UEVERSON GONÇALVES MACHADO, GABRIEL AUGUSTO CORRÊA DE ALMEIDA e GUSTAVO RODRIGUES DE ALMEIDA pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, por três vezes; artigo 15 da Lei n. 10.826/03; e no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA).

A denúncia foi deduzida nos seguintes termos:

“Consta do incluso inquérito policial que, em 23 de abril de 2021, por volta das 22h35min, na Rua José Inácio Ribeiro, n.º 160, Jardim Primavera, município de Taguaí, nesta Comarca, UEVERSON GONÇALVES MACHADO, GABRIEL AUGUSTO CORRÊA DE

ALMEIDA e GUSTAVO RODRIGUES DE ALMEIDA, qualificados, respectivamente, às fls. 23, 104 e 105, agindo em concurso de agentes entre si e com o adolescente Guilherme de Oliveira Pereira, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 4.000,00 em espécie e 20 litros de whisky de marcas diversas, avaliados em R\$ 2.188,00 (auto de avaliação às fls. 209) pertencentes à vítima Hércio Aparecido Machado Filho, a quantia de R\$ 3.000,00 em espécie, pertencente à vítima Vicente Viana Raymundo, e um cheque no valor de R\$ 3.000,00, pertencente à vítima Dayane Cristina Soares, todas reduzidas à impossibilidade de resistência. Consta do incluso expediente que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, UEVERSON GONÇALVES MACHADO, GABRIEL AUGUSTO CORRÊA DE ALMEIDA e GUSTAVO RODRIGUES DE ALMEIDA, qualificados, respectivamente, às fls. 23, 104 e 105, agindo em concurso de agentes entre si e com o adolescente Guilherme de Oliveira Pereira, dispararam de arma de fogo em via pública. Consta, por fim, do incluso expediente que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, UEVERSON GONÇALVES MACHADO, GABRIEL AUGUSTO CORRÊA DE ALMEIDA e GUSTAVO RODRIGUES DE ALMEIDA, qualificados, respectivamente, às fls. 23, 104 e 105, agindo em concurso de agentes entre si, corromperam o adolescente Guilherme de Oliveira Pereira, com ele praticando infração penal. Ao que se apurou, por ocasião dos fatos, previamente ajustados, os denunciados UEVERSON GONÇALVES MACHADO, GUSTAVO RODRIGUES DE ALMEIDA e GABRIEL AUGUSTO CORRÊA DE ALMEIDA e o adolescente Guilherme de Oliveira Pereira, de forma consciente e voluntária, dirigiram-se em um veículo VW/Gol, cor cinza, de propriedade do pai do jovem, às proximidades do estabelecimento comercial da vítima (mercado Pit Stop). Enquanto dois dos autos ficaram nas proximidades, dando cobertura, os outros dos autores desceram e foram a pé até o comércio, e trajando "toucas ninjas" e de armas em punho, anunciaram o assalto e mandaram todos se deitarem no chão, passando a subtrair os valores e objetos do local (R\$ 4.000,00 em espécie e 20 litros de whisky de marcas diversas), representado por Hércio Aparecido Machado Filho, bem como a quantia de R\$ 3.000,00 em espécie, pertencente à vítima Vicente Viana Raymundo, e um cheque no valor de R\$ 3.000,00, pertencente à vítima Dayane Cristina Soares, que se encontravam no interior do comércio. Em seguida, eles se dirigiram ao veículo e fugiram na companhia dos demais autores. A vítima Vicente tentou alcançar o veículo dos autores, mas os roubadores efetuaram mais disparos de arma de fogo, afugentando-a. Diligências foram empreendidas pela Polícia Militar logo na sequência, logrando localizar e apreender o veículo utilizado no roubo próximo à "Caixa D'Água", dentro do qual havia 06 litros de uísque e a quantia de R\$ 871,00 em espécie, além de uma touca ninja. Neste instante, UEVERSON saiu de um matagal e, ao perceber a presença policial, tentou fugir, mas foi contido. No bolso dele, encontrou-se uma touca ninja igual à apreendida no interior do automóvel. Indagado, UEVERSON acabou admitindo a autoria delitiva, afirmando que o ato fora idealizado por Guilherme, que também cedeu o carro e a arma de fogo, fato praticado na companhia, também dos demais coautores acima nominados. Auto de exibição e apreensão às fls. 17, 18, 112 e 122. Auto de entrega às fls. 19. Degração das imagens às fls. 123/128. Assim agindo, os denunciados corromperam o adolescente, com ele praticando infrações penais." (fls. 218-220).

A prisão em flagrante do acusado Ueverson foi convertida em preventiva (fls. 76-79), sendo ratificada por este juízo (fl. 99).

Após informações que aportaram aos autos, a respeito das prisões dos acusados Gustavo e Gabriel (fls. 150-152; 160-162; 168), as prisões preventivas foram mantidas por este juízo (fls. 193-196).

A denúncia foi recebida em 04 de maio de 2019 (fls. 222-224).

Os acusados apresentaram respostas à acusação (fls. 347-349; 350-365; 370-373).

O recebimento da denúncia foi ratificado, sendo rejeitada a preliminar arguida pela defesa de Gustavo e indeferidas provas impertinentes (fls. 384-387).

Foi produzida a prova oral, com a oitiva das testemunhas e os interrogatórios dos acusados, por meio de sistema de gravação audiovisual, em audiência realizada por videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 (fls. 185-186 e mídias anexas).

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais (fls. 541-561), postulou, em síntese, pela condenação dos acusados, nos termos da denúncia, em razão do conjunto probatório. Alegou que comprovadas as qualificadoras, agravantes e concurso material entre os crimes. Sustentou que, na dosimetria da pena, devem ser ponderados os antecedentes dos acusados, sendo devida a fixação de pena privativa de liberdade em regime fechado. A defesa de Gabriel apresentou alegações finais (fls. 567-576) postulando, em síntese, pela absolvição do acusado, ao argumento de que, diante das provas produzidas, não restou comprovada sua participação nos delitos.

A defesa de Ueverson, em alegações finais (fls. 582-589), argumentou que não há justa causa à ação penal. Pugnou pela absolvição, ao argumento de que, sob a ótica do princípio da verdade real, não restou comprovado que a autoria dos delitos recaia sobre o acusado Ueverson, sendo inidônea sua confissão em sede policial.

A defesa de Gustavo ofertou alegações finais (fls. 591-613 – retificação a fl. 614), argumentando, em síntese, que inexistente prova suficiente respeito da autoria. Sustentou que o reconhecimento pessoal foi realizado de maneira imprópria e em contrariedade a jurisprudência do STJ. Subsidiariamente, postulou pelo reconhecimento de concurso formal impróprio, com exasperação da pena no patamar de 1/6. Sustentou também não estar configurado o núcleo do tipo do art. 244-B, do ECA. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1. A defesa de Ueverson alega que inexistente justa causa à ação penal. Conquanto a tese não seja acompanhada de argumentos nesse sentido, considerando o princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), passo ao exame da preliminar. Não assiste razão à defesa.

A justa causa é o mínimo suporte fático e jurídico necessário para o oferecimento da denúncia. Em outras palavras é “o fato ou o conjunto de fatos que justificam determinada situação jurídica, ora para excluir uma responsabilidade, ora para dar-lhe certo efeito jurídico” (MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Justa causa para ação penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001).

Daí a razão pela qual a denúncia deve apresentar, em sua narrativa, suposta aparência de tipicidade, fundamentando-se, ao menos, em mínimos indícios probatórios, como forma de evitar acusações que sejam apresentadas sem quaisquer substratos.

Nesse sentido, a jurisprudência reconhece que a justa causa é circunstância que, embora apta a afastar a ação penal, se apresenta como excepcional, “que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito”.

“1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito - justa causa do processo penal -, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender aos requisitos essenciais do art. 41 do Código de Processo Penal. 2. Os argumentos no sentido da ausência de justa causa não são capazes de engendrar o trancamento prematuro do processo penal em tela.

Isso porque o depoimento da palavra da vítima claramente confere justa causa à denúncia, pois permite inferir, em cognição meramente sumária, a materialidade, bem como a existência de indícios de autoria. Outrossim, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra a liberdade sexual, haja vista a usual clandestinidade da conduta, mormente se estiver em consonância com outros elementos informativos. (AgRg no HC 611.708/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

In casu, o requisito de justa causa está presente. A conduta imputada aos acusados tem aparência de tipicidade e o conjunto probatório apresentado é – conforme se verá adiante – suficiente ao oferecimento da denúncia.

No ponto, destaco que, no caso em análise, a tese de ausência de justa causa foi lançada, no entanto, os argumentos que lhe acompanham, a bem da verdade, estão todos vinculados ao mérito.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

Por esta razão, passo à análise do mérito.

2. Antes, todavia, são necessários alguns apontamentos a respeito do standard probatório reclamado para a legitimação de uma condenação na seara penal. Afinal, a imposição de quaisquer penalidades pressupõe, para sua validade, não apenas o efetivo exercício de coerção, antes exigindo, também, que o poder estatal esteja assentado em premissas discursivas de legitimação (a respeito ver: FORST, Rainer. Justificação e Crítica – perspectivas de uma teoria crítica da política. São Paulo: Editora Unesp, 2018; ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009). Trata-se, ao fim e ao cabo, da necessidade de justificação do poder, o que é inerente ao próprio conceito de democracia.

Nesse contexto, a imposição de penas exige que o decreto condenatório esteja alicerçado em provas e fundamentos que conduzam a uma conclusão que se coloca além de um patamar de 'dúvida razoável' a respeito da existência e autoria delitivas. Neste sentido é a doutrina de Gustavo Badaró, ao afirmar que, conquanto a atividade probatória ambicione a reconstrução de fatos históricos – os quais, por evidente, não podem ser reproduzidos de maneira idêntica e absoluta –, nas hipóteses de procedência da pretensão punitiva deverá ser alcançada uma conclusão assentada em um "altíssimo grau de probabilidade" de ocorrência dos fatos tais como narrados na denúncia (BADARÓ, Gustavo. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora RT, 2003, p. 62). Isto se traduz, em síntese, em afirmar que a possibilidade de condenação está à mercê da maior ou menor solidez do contexto probatório que se está inserido, sendo, no entanto, necessário, sempre, um mínimo de lastro probatório para que se possa proferir um decreto condenatório.

Diante disso, não se pode olvidar que, de maneira geral, a legislação e a jurisprudência pátrias pouco se ocuparam do estabelecimento de qual seria este 'nível probatório mínimo' exigível para um decreto condenatório, quase sempre se restringindo somente a lançar mão dos conceitos de 'persuasão racional' e 'livre convencimento do juiz'.

Em contrapartida, a experiência estrangeira tem evidenciado a importância da fixação de um parâmetro da existência de prova "acima de uma dúvida razoável" (proof beyond a reasonable doubt). https://www.google.com.br/search?q=Federal+Judicial+Center,+Pattern+Criminal+Jury+Instructions.&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=psCBVaPWbCy5ggT6mK-ADQ Portanto, se é verdade que a natureza temporal das provas – enquanto pretensão da reconstrução histórica de fatos – importa no reconhecimento da inexistência de verdades ou provas absolutas, é igualmente verdade que a exigência de um standard de "prova acima de uma dúvida razoável" se traduz em mecanismo que impede a livre valorização dos fatos a bel-prazer arbitrário de cada julgador.

Ainda assim, nas excepcionais oportunidades em que a temática foi analisada pelas Cortes pátrias, foi destacada a imprescindibilidade de que o standard probatório esteja em patamar 'acima de dúvida razoável'. Nesse sentido, o e. Supremo Tribunal Federal já afirmou a importância de demonstrar a ocorrência de fatos 'para além de dúvida razoável':

"DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CRIME DO ART. 90 DA LEI 8.666/1993. CORRUPÇÃO PASSIVA. QUADRILHA. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE PROVA HÁBIL. ABSOLVIÇÃO. 1. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 2. A falta de prova suficiente da participação do acusado, Deputado Federal, nos crimes licitatórios praticados com verbas decorrentes de emendas parlamentares de sua autoria, bem como do recebimento de vantagem indevida em decorrência das emendas parlamentares e, ainda, de associação a grupo dedicado à prática de fraudes e peculatos na aquisição de ambulâncias com recursos federais,

impõe-se a absolvição. 3. Ação penal julgada improcedente." (AP 521, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, publicado em 06-02-2015 - destaquei)
"Queixa-crime ajuizada contra parlamentar. Injúria. Delito praticado por meio de matéria divulgada em periódico escrito. Alegada falta de justa causa por inexistência de dolo específico voltado a atingir a honra da vítima. Necessidade da dilação probatória. Subsunção dos fatos à conduta típica descrita na inicial acusatória. Queixa recebida. 1. A verificação acerca da narração de fato típico, antijurídico e culpável, da inexistência de causa de extinção da punibilidade e da presença das condições exigidas pela lei para o exercício da ação penal (aí incluída a justa causa) revela-se fundamental para o juízo de admissibilidade de deflagração da ação penal. A inexistência de dolo específico é questão que deve situar-se no âmbito da instrução probatória, por não comportar segura ou precisa análise nesta fase processual, que é de formulação de um simples juízo de delibação. 2. As condutas em foco, todavia, se amoldam, em tese, ao delito invocado na peça acusatória, sendo que a defesa apresentada pelo querelado não permite concluir, de modo robusto, ou para além de toda dúvida razoável, pela improcedência da acusação. 3. Queixa recebida." (Inq 2968, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, publicado em 17-08-2011 - destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça já adotou idêntico posicionamento:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 2º DA LEI N. 8.176/1991 E ART. 55 DA LEI N. 9.605/1998. CONCURSO FORMAL. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PROVAS. (...) 5. O estado jurídico de inocência, corolário da dignidade da pessoa humana, exige para a condenação a certeza além da dúvida razoável, não sendo admissível sequer a alta probabilidade. Ausentes elementos de prova aptos a demonstrar os fatos imputados, devem os réus ser absolvidos com fundamento no art. 386, II, do CPP. Ação penal julgada improcedente, absolvendo-se os acusados com fundamento no art. 386, II, do CPP". (APn 719/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/11/2014).

Feitas tais considerações gerais a respeito dos níveis probatórios necessários a comportar um decreto condenatório, passo ao exame dos elementos de prova existentes nos autos para atestar a comprovação, ou não, da prática dos delitos imputados aos réus.

3. Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que materialidades estão demonstradas pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17-18; 122), Auto de Entrega (fl. 19), Boletim de Ocorrência (fls. 13-16), Autos de Prisão em Flagrante (fls. 01-02; 03-04), Documento de identificação de GOP (fl. 134), Laudos Periciais (fls. 335-340; 526-531; 532-536) e depoimentos prestados em juízo e perante a polícia.

4. Passo à análise da autoria.

A vítima Hércio relatou, em síntese, que: por volta das 22h, entraram dois indivíduos encapulados, sendo um deles armado, que ameaçava às vítimas, enquanto o outro agente subtraía bens. Relatou que houve um disparo de arma de fogo (que atingiu a geladeira de gelo), com a intenção de amedrontar as vítimas. Disse que do mercado foram subtraídas diversas garrafas de whisky e dinheiro, no valor de aproximadamente R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além de bens de pessoas que estavam no mercado. Em sequência, os acusados conduziram as pessoas ao fundo e empreenderam fuga em direção 'a rua de baixo' do mercado. Disse que alguém estava esperando os agentes no local, pois logo que os agentes empreenderam fuga aqueles que foram conduzidos aos fundos do mercado saíram à rua e logo após isso passou um veículo VW/GOL empreendendo fuga do local. Afirmou que realizou um reconhecimento, tendo identificado a pessoa presa no dia dos fatos como um dos autores do delito, em razão das vestes. Ao ser questionado pelo juízo, esclareceu que, no dia da captura do acusado Ueverson, foi possível o reconhecimento em razão das vestes, as quais eram idênticas as utilizadas nos fatos, especificando quais vestimentas seriam as que se referia. Disse, também, que pela dinâmica dos fatos não foi possível observar o rosto dos agentes, pois utilizaram máscaras. Afirmou que a câmera de vigilância que possui no local tem alcance limitado a frente do estabelecimento. Relatou que, posteriormente, alguns clientes do mercado lhe disseram que o acusado Gabriel não estava envolvido, mas afirmou que não sabe dizer

se tal afirmação de terceiros seria verdadeira, dado que não foi possível ver o rosto dos agentes, em razão do uso de 'toucas que só dava para ver os olhos'. Ainda, em questionamento complementar ao juízo, disse que dentro do veículo VW/GOL foram localizados bens que eram de propriedade do mercado, nomeadamente whisky, dinheiro, papéis de seda e outros objetos.

A vítima Dayane disse que, por volta das 21h30, foi ao mercado, para pegar uma Coca-Cola, e no momento chegaram dois indivíduos, sendo que um deles estava armado. Narrou que os agentes ordenaram para que fossem ao fundo e se deitassem, em seguida pediram o dinheiro. Afirmou que pegaram um cheque de R\$ 3.000,00 (três mil reais) de sua bolsa, dinheiro da carteira de seu marido, bebidas e dinheiro do caixa do mercado. Relatou que dentro do local os agentes dispararam a arma de fogo. Disse que os agentes estavam com 'toucas ninjas' e não os conhecia anteriormente.

A vítima Vicente disse que, juntamente com sua esposa, foi ao local dos fatos, por volta das 22h, comprar um refrigerante. Em sequência, chegaram dois agentes dando voz de assalto, sendo que um deles estava armado e ao chegar realizou um disparo de arma de fogo, para baixo. Afirmou que subtraíram R\$ 3.000,00, em espécie do depoente, mais R\$ 3.000,00, em cheque, de sua esposa, além de bebidas e dinheiro do mercado. Ainda no ponto, esclareceu que não houve prejuízo em relação ao cheque, mas o dinheiro em espécie foi perdido – sendo que o valor corresponde a aproximadamente 15 a 20 dias de trabalho. Disse não ter feito reconhecimento, mas sabe que a vítima Hércio (proprietário do mercado) fez o reconhecimento. Relatou que os agentes estavam com máscaras ninjas, quando os viu. Narrou que após o roubo saiu com um amigo para avisar a polícia, momento em que um veículo VW/GOL cruzou sua frente, tendo desconfiado que poderiam ser os agentes. Logo após, o referido veículo empreendeu fuga. Tal situação provocou uma perseguição, na qual, em dado momento, os passageiros do veículo perseguido (VW Gol) tiraram a mão para fora, mostraram uma arma e realizaram um disparo. Esclareceu que o disparo (realizado no momento da perseguição) não foi direcionado ao depoente, mas tem certeza que houve disparo, pois viu a arma e ouviu o barulho. Disse ainda que entre o início da perseguição e o momento em que finalizado o assalto passaram-se aproximadamente 05 minutos.

A testemunha Carlos afirmou que estava presente no local dos fatos, mas não foi vítima da ação delitiva. Afirmou que, quando estava fazendo compras, chegaram dois agentes, com máscaras, dando voz de assalto, sendo que um deles estava armado. Relatou que os agentes levaram dinheiro e bebidas do mercado e que, no momento do roubo, houve um disparo de arma de fogo. Disse que após os fatos participou de uma perseguição a um veículo, que acredita ser dos agentes dos fatos, sendo que durante a perseguição foi possível ouvir disparos de arma de fogo, mas estes não foram direcionados ao carro em que estava o depoente. Especificou que entre sair do mercado e iniciar a perseguição passaram-se entre 03 e 05 minutos. Disse que o carro perseguido não estava em frente ao mercado, tendo o encontro entre o veículo que estava o depoente com o carro perseguido foi quando se cruzaram na 'rua debaixo' do mercado. Disse não ter notado se havia uma terceira pessoa observando a ação daqueles que entraram no mercado para realizar o roubo.

A testemunha Alex (policia militar) disse que estava em patrulhamento em Taquarituba e foi comunicado de roubo ocorrido em Taguaí e, então, iniciaram patrulhamento em busca de um veículo VW/GOL, sendo que havia informações de que o carro teria participado do crime. Em sequência, foram informados que o automóvel havia sido encontrado por outra equipe e, então, ao chegarem ao local – que é ermo – visualizaram um indivíduo correndo em direção a uma casa. Logo, seguiram em direção a esta pessoa, que ao entrar na casa, tentou 'agarrar' uma menina que estava na casa, e em seguida realizaram a prisão desta pessoa, que depois se confirmou ser o acusado Ueverson. Disse que com o acusado foi encontrada uma touca ninja, que era idêntica a outra encontrada no veículo Gol. Afirmou também que a vítima reconheceu o acusado em razão de suas roupas. Posteriormente, na Delegacia de Taquarituba (central da região) o acusado Ueverson confessou a prática do roubo, citando ainda o nome de seus companheiros, como sendo os acusados Gabriel, Gustavo e o adolescente GOP. Relatou que, segundo a versão apresentada por Ueverson no dia dos fatos, foi GOP o mentor do delito, tendo fornecido a arma e sendo aquele

responsável pelo disparo no mercado Pit Stop. Disse que posteriormente foi ao carro e notou que no veículo foram localizados 6 litros de whisky, uma determinada quantidade de dinheiro e uma touca ninja idêntica aquela que foi encontrada com Ueverson, em sua abordagem. Esclareceu, ainda, que o automóvel foi encontrado quando sem nenhum passageiro, mas dentro dele estavam os bens citados acima (garrafas de whisky, R\$ 871,00 e uma touca ninja). Esclareceu também que o acusado Ueverson, ao confessar, apontou seus companheiros, dizendo que dois deles ficaram no carro e outros dois desceram para praticar a subtração - sem recordar o depoente se o acusado detalhou quem teria descido e quem teria permanecido no veículo -, afirmando ainda que o carro foi fornecido por GOP. Disse também que o acusado Ueverson confessou após saber que a vítima lhe reconheceu 'de imediato, sem dúvida nenhuma e de maneira espontânea'.

A testemunha Daniel Mendonça (policial militar) narrou que foi informado da ocorrência de um roubo no mercado Pit Stop, em que dois indivíduos teriam entrado no local, sendo um deles armado, e subtraído bebidas e dinheiro. Após, empreenderam fuga, inicialmente a pé e posteriormente com um veículo VW/GOL. Este carro foi, então, perseguido pelo veículo de uma das pessoas que estava no local. Em sequência, foram iniciados um patrulhamento, tendo encontrado o condutor do veículo que perseguiu ao VW/GOL, sendo informados do local onde a perseguição teve fim. Direcionaram-se, então, ao local e na região viram o carro abandonado. Na sequência, viram o acusado Ueverson se evadindo em direção a uma casa, sendo que o depoente se manteve na abordagem do veículo Gol e os demais procederam com a prisão de Ueverson, que foi, então, levado a delegacia central de Taquarituba. Relatou que, por volta das 02h00, compareceram a delegacia de Taquarí o adolescente GOP e seu pai, que se declarou proprietário do VW/GOL, mas alegou que o veículo teria sido subtraído. Disse que a situação provocou estranheza em razão do horário, tendo o pai de GOP dito que estava vindo a pé desde a zona rural e sem sinal de telefone - afirmação que contrastou com a alegação de que o pai de GOP também dizia saber que o carro teria sido utilizado no roubo do mercado. Por esta razão, o depoente ligou aos policiais que estavam fazendo a apreensão de Ueverson, em Taquarituba. Em seguida, Ueverson confessou a prática do delito e apontou que GOP também participou do ato, sendo ele o dono do carro e o motorista. Posteriormente, Ueverson mais uma vez confessou e disse que também participaram os acusados Gustavo e Gabriel. Especificou que dentro do carro havia dinheiro e garrafas de whisky. Disse, também, que Ueverson sabia quem eram GOP, Gabriel e Gustavo, tendo especificado quem são as pessoas e quais eram seus endereços.

A testemunha Alexandre (policial militar) disse que foi comunicado da ocorrência do roubo em mercado e, posteriormente, foi informado que um veículo teria sido encontrado. Em sequência, observaram que o acusado Ueverson fugiu em direção a um mato e, em seguida, adentrou a uma residência - na qual havia uma adolescente de 15 anos. Afirmou que procederam com a prisão do acusado, sendo que com ele havia uma touca ninja. Disse que o acusado foi identificado pela vítima e, posteriormente, confessou a prática do crime, tendo dito, inclusive, quem estava junto na empreitada - não recordando o depoente os nomes. Afirmou que não participou da revista do carro, porque esta foi realizada pela viatura do local.

A testemunha João (policial militar) disse que atendeu a ocorrência e ao chegar ao local foi informado pela vítima que dois indivíduos, um deles armado, entraram no local e roubaram dinheiro e bebidas, bem como realizaram um disparo. Na sequência, empreenderam fuga a pé e embarcaram em um veículo VW/GOL, sendo que este veículo passou a ser perseguido por outro carro. Então, iniciaram o patrulhamento, em busca dos agentes do delito, sendo que uma das viaturas localizou o carro abandonado próximo ao CDHU. Após a localização do veículo, em patrulhamento da região, uma das viaturas notou um indivíduo que, ao ver o carro da polícia, empreendeu fuga para dentro de uma residência. Disse que esta pessoa é o acusado Ueverson, que foi preso dentro da residência e confessou ter participado do roubo, sendo, ainda, com ele recuperados alguns dos produtos do delito. Afirmou que no carro foram encontradas algumas das bebidas alcoólicas subtraídas e dinheiro - disse que, embora não tenha certeza, acredita ter ouvido relatos de que com Ueverson foi também encontrado dinheiro. Esclareceu que não foi o veículo do depoente que procedeu com a prisão,

mas ficou sabendo da situação pela narrativa dos outros policiais. Relatou que na Delegacia Ueverson não somente confessou, mas também delatou aqueles com que participou da empreitada criminosa. Disse que a vítima Hércio reconheceu Ueverson na delegacia, estando o depoente presente neste momento. Afirmou que já conhecia Ueverson dos meios policiais, assim como GOP.

A informante Francieli (amiga íntima de Gabriel) disse que em 23/04/2021 estava em um rancho, juntamente com o acusado Gabriel, sendo que este já estava no local dos fatos, tendo permanecido por toda a noite. Disse que não observou Gabriel saindo do local, sendo, inclusive, a depoente quem deu carona para que o acusado voltasse. Relatou que Ueverson, Gustavo ou GOP não estavam no local. Disse que no local estavam várias pessoas que podem provar que Gabriel estava no rancho - e não cometeu o assalto. Narrou que Gabriel e Ueverson são brigados. Relatou ter ficado sabendo que os autores do delito seriam pessoas de nome Natanael, outra pessoa de nome Gabriel e alguém que acredita se chamar Guilherme, mas não sabe ao certo. Afirmou, inicialmente, que não recorda o que estava fazendo dia 16/04 ou 30/04, ratificando, posteriormente, que nestes dias estava em casa. Disse que Gabriel e Ueverson são brigados, pois Ueverson ('Febem') teria esfaqueado o irmão da Gabriel. O informante João Paulo (amigo íntimo de Gabriel) disse que, no dia dos fatos, estava em uma fraternidade entre amigos, em um rancho, e o acusado Gabriel estava presente no local. Afirmou que Gabriel não esteve ausente do local em momento algum. Apresentou também um relato abonatório, dizendo que o acusado Gabriel tem filhos e trabalha. Afirmou que Gabriel e Ueverson são inimigos, pois o irmão de Ueverson tentou matar o irmão de Gabriel. Relatou que Gabriel e Ueverson não gostam um do outro e tem inimizade. Disse que Gabriel esteve com ele a noite toda, tendo volta por volta das 03h00 ou 04h00, de carona com o depoente. Relatou que Gabriel não conhece Gustavo. Disse que no rancho estavam por volta de 15 (quinze) pessoas, tais como Leandro, Douglas, a esposa do depoente e outras pessoas de Piraju. Afirmou que alugaram o rancho para se divertir.

A informante Luciana (tia de Gustavo) disse que no dia dos fatos estava com o acusado Gustavo, tendo ele chegado no quinta-feira e na sexta-feira era aniversário da depoente, tendo eles ficado no local até por volta das 00h00 e, então, cada um partiu para sua casa. Afirmou que faz aniversário dia 23/04, que em 2021 foi uma sexta-feira. Relatou que na comemoração do aniversário estavam presentes Gustavo e outros amigos.

O informante Rodrigo (tio de Gustavo) disse que Gustavo chegou em sua casa na quinta-feira, dia 22. Relatou que na sexta-feira, dia 23, foi trabalhar e retornou, por volta das 00h00, momento em que o acusado ainda estava no local, para a festa de aniversário de sua esposa (Luciana).

O informante Wulliander (irmão de Ueverson) disse que Ueverson é usuário de drogas. Relatou que na data dos fatos estava com Ueverson até por volta das 22h00, quando lhe emprestou R\$ 10,00 (dez reais) tendo Ueverson dito que iria então comprar uma pedra de crack para fumar, e o depoente iria sair para trabalhar (pintar uma casa). Aproximadamente, 20 minutos depois foi informado por sua esposa a respeito da prisão de Ueverson. Disse também que a casa em que realizada a prisão de Ueverson pertence ao sogro do depoente, sendo que eles se conhecem, por jogarem futebol juntos. Disse desconhecer alguma desavença entre Gabriel e Ueverson. Alegou desconhecer uma suposta facada que teria sido desferida entre um dos irmãos de Ueverson contra o irmão de Gabriel. Afirmou que não sabe de amizade de Ueverson e Gabriel, mas disse ter amizade com Gabriel. Relatou que existe amizade entre Gustavo e Ueverson.

Em seu interrogatório, o acusado Ueverson disse que durante o dia esteve pescando, com um amigo, em um sítio e, posteriormente, foi à casa de sua mãe. Por volta das 20h00, saiu de casa para comprar crack e maconha, no valor de R\$ 30,00. Disse que estava usando drogas ('no recinto') quando notou que o movimento policial e decidiu ir embora da rua. Disse que ao ver as viaturas, correu para um lugar claro, porque seria melhor para 'tomar uma enquadrada' e como estava próximo a residência do sogro de seu irmão, decidiu entrar na casa, na esperança de que ele estivesse lá. Especificou que saiu de casa para comprar drogas, por volta das 20h00, usou droga por aproximadamente 40 minutos e foi preso por volta das 21h30 ou 22h00. A respeito

da confusão de horários, disse que estava com a mente confusa, em razão do uso de drogas. Alegou não ter visto o veículo Gol e não ter sido revistado. Afirmou que foi agredido pelos policiais. Confirmou que, ao chegar na Delegacia de Taquarituba, confessou a prática do roubo, após ser confrontado com a informação de GOP de que teria realizado a subtração de um carro. Afirmou não ter nenhuma inimizade com GOP, tendo dito que este teria feito a falsa acusação de subtração do carro para acobertar o crime de roubo no mercado Pit Stop que fora cometido por GOP com os demais acusados. Disse que encontrou na casa de maneira direta, pois a casa não tem muro, e que Melissa negou lhe conhecer pois ela teria ficado com medo. Afirmou que não tem qualquer desavença com os policiais. Relatou que apanhou e estava com medo, não podendo falar a verdade dos fatos nem para a autoridade policial civil, nem para o médico. Disse que não sabe quem participou dos fatos. Negou ter participado do delito. Negou ter amizade com os demais acusados. Alegou ter inventado toda sua confissão, em razão das ameaças que sofria dos policiais. Afirmou que antes era amigo de Gabriel, mas depois 'virou guerra' entre ele e Gabriel, havendo uma briga entre as famílias.

Em seu interrogatório, o acusado Gabriel negou a prática do delito. Disse que foi convidado por alguns amigos para ir a uma festinha, por volta das 18h00, tendo voltado aproximadamente 03h00 ou 04h00, com o casal João Paulo e Francieli. Disse que a festa tinha cerca de 30 ou 40 pessoas. Afirmou que Ueverson lhe imputou falsamente a prática do delito, em razão de uma inimizade que tem entre eles, pois Ueverson e Wulliander (irmão de Ueverson) teriam tentado matar o irmão do depoente. Relatou que apresentou a versão em delegacia, mas isso não foi registrado.

Em seu interrogatório, o acusado Gabriel negou a prática delitiva. Disse que no dia dos fatos foi a Itapeva, para celebrar o aniversário de sua tia, que é em 23/04.

Relatou que chegou no local dia 22/04 (quinta-feira), para o aniversário, no dia seguinte. Negou conhecer Gabriel e disse que conhecia Ueverson, mas não era muito amigo dele. Afirmou também que conhecia GOP, mas não tinha amizade com ele.

Especificou que no dia da festividade do aniversário de sua tia não tiraram fotos.

Negou conhecer a suposta confusão entre as famílias de Ueverson e Gabriel.

5. Diante deste contexto, entendo que está comprovada a autoria em relação ao acusado Ueverson.

Por outro lado, há dúvida razoável, em relação aos acusados Gustavo e Gabriel.

5.1. A autoria em relação ao acusado Ueverson é inequívoca e está fundamentada, sobretudo nos depoimentos apresentados em juízo e em sede policial.

O acusado Ueverson confessou a prática do delito em sede policial, no entanto, negou perante o juízo. Disse que sua versão em sede policial foi motivada por agressões e ameaças. No entanto, o exame médico realizado não constata nenhuma das alegações lesões (fl. 31).

Além disso, o acusado afirmou sua confissão foi inventada, diante das supostas ameaças – depois alterando a alegação para dizer que foi fundamentada em informações que teriam sido fornecidas pelos próprios policiais. Em contrapartida, não se pode ignorar que a versão apresentada pelo acusado, perante a autoridade policial (fl. 11), além de bastante minuciosa, é também absolutamente harmônica com a dinâmica dos fatos relatada pelas vítimas e pela testemunha Carlos (presente no local dos fatos).

Também neste contexto, não se pode olvidar que todos os policiais afirmaram, em seus respectivos depoimentos, que antes da confissão de Ueverson desconheciam os demais autores do delito, sendo, pois, impossível que fossem eles quem forneceram os nomes ao acusado para que, supostamente, implicasse outras pessoas.

Nesse sentido, nota-se que a versão apresentada pelo acusado Ueverson em juízo é absolutamente inverossímil, não encontrando qualquer substrato fático para lhe fundamentar.

No ponto, ressalto, ainda, que os policiais militares narraram com clareza e de forma detalhada como se deram os fatos, não havendo nada que conduza a ausência de verossimilhança nos relatos. Além disso, não há nos autos indícios de que eles tenham se manifestado de maneira maliciosa e temerária, imputando falsamente à prática criminosa a acusada. Ao contrário, o que se observa é que os agentes públicos asseveraram com precisão o desdobramento do fato, imprimindo certeza e

seriedade em suas narrativas. Neste contexto, a jurisprudência, há muito, já firmou entendimento de que o testemunho dos policiais tem valor idêntico aos de outras pessoas quaisquer que não possuam qualquer interesse no julgamento. Por todos, veja-se o posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

E, também, do STJ:

"3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)." (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)".

É evidente que a atuação policial, assim como qualquer outra atividade humana, não é imune de falhas. Entretanto, desconsiderar a narrativa dos agentes públicos, justamente pela condição de servidores públicos, é inequivocamente falaciosa, além de implicar em ofensa aos princípios constitucionais de igualdade e presunção de legalidade dos atos da administração pública.

No caso, o que se verifica é que a narrativa do acusado Ueverson, em juízo, é marcada por uma série de conjecturas que simplesmente não encontra correspondência nas demais provas dos autos. Ao contrário, a versão apresentada em sede policial é absolutamente coerente com tudo aquilo que apresentado nos autos.

Neste contexto, a narrativa acusatória encontra subsídio nas demais provas dos autos, sendo, pois, harmônica e coerente com o conjunto probatório apresentado ao longo da instrução processual, o que implica na possibilidade de concluir, para além de dúvida razoável, que a autoria delitiva recai sobre o acusado Ueverson, conforme o auto de prisão em flagrante do acusado Ueverson, o reconhecimento realizado por Hécio (em relação a Ueverson), as declarações de Ueverson em sede policial e os demais depoimentos prestados em juízo, com destaque às versões apresentadas pelas vítimas e testemunhas Carlos, Alex, Alexandre e Daniel Mendonça. Em contrapartida, não prospera a versão apresentada pela defesa e pelo acusado em seu interrogatório, em juízo. Afinal, conforme exposto, as referidas narrativas são contraditórias, inverossímeis e contrariam as demais provas dos autos.

Outros dois apontamentos ainda se fazem imprescindíveis.

Em primeiro lugar, não há que se falar em desrespeito ao entendimento do STJ, com relação à aplicabilidade do art. 226, do CPP. Com efeito, o próprio STJ realiza um distinguish entre as hipóteses que motivaram a inversão da jurisprudência a respeito da validade do reconhecimento fotográfico e o caso em análise - reconhecimento que foi realizado de maneira pessoal. Nesse sentido:

"1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para

identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes. 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 1903858/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Em segundo lugar, é imperioso destacar que a fixação da autoria não está fundamentada somente em provas obtidas em fase policial, na medida que diversos dos elementos probatórios foram repetidos em juízo, com destaque a versão apresentada pelas vítimas e testemunhas

Diante de todo o exposto, é inequívoco que a autoria delitiva recai sobre o acusado Ueverson.

5.2. Em contrapartida, há dúvida razoável em relação a suposta autoria delitiva que recairia sobre os acusados Gabriel e Gustavo.

Em primeiro lugar, é importante notar que os alibis apresentados pelos acusados são extremamente frágeis, inverossímeis e, a bem da verdade, falaciosos. No ponto, destaco algumas - das diversas - incongruências fundamentais existentes nas narrativas apresentadas pelas defesas de Gabriel e Gustavo.

A versão apresenta por Gabriel é no sentido de que ele estaria a uma festa, em um rancho, no momento dos fatos. A alegação é corroborada pelos informantes Francieli e João Paulo. No entanto, as versões apresentadas não são harmônicas entre si e, também, não encontram qualquer suporte nas demais provas dos autos. A título de demonstrar as contradições, vejamos alguns detalhes: a informante Francieli, quando indagada a respeito do que estava fazendo em 23/04/2021 recordava-se com exatidão. Porém, não sabia informar prontamente o que fazia em dias análogos. O informante João Paulo disse que a festa tinha aproximadamente 15 pessoas. O acusado Gabriel, por outro lado, afirmou que, aproximadamente, 40 pessoas estavam na festa. Além disso, não há, nem ao menos, qualquer evidência de que a suposta festa tenha efetivamente ocorrido - isto é, inexistem fotos da festividade, não foi apresentado o contrato de locação do rancho (o qual supostamente foi locado, segundo João Paulo) ou outra testemunha, dentre as 15 ou 40, que possa atestar a presença de Gabriel no local.

Em situação análoga está a versão apresentada por Gustavo. O acusado alega que estava na festa de aniversário de sua tia Luciana. A narrativa é corroborada pelos informantes Luciana e Rodrigo (tio de Gustavo). No entanto, a despeito das narrativas, não existe, nem ao menos, um mínimo indício de que a versão apresentada seja, efetivamente, verdadeira. Com efeito, nem ao menos a data de aniversário de Luciana restou comprovada, quiçá um mínimo indício de que o acusado teria atendido ao suposto evento. Novamente, não há nem ao menos uma fotografia da festividade, uma testemunha (que não seja parente do acusado - o que, segundo os relatos, existia na suposta festa) que possa confirmar a presença do acusado, ou, ainda, qualquer outro mínimo indício que possa prover legitimidade a narrativa defensiva. Neste contexto, é certo que as narrativas apresentadas pelas defesas são falaciosas.

Entretanto, não compete ao acusado provar sua inocência, antes sendo imperioso à acusação demonstrar, para além de dúvida razoável, que os acusados realmente praticaram os crimes que lhe são imputados.

No processo penal, o ônus probatório jamais pode ser transferido à defesa.

Desta forma, se é verdadeiro que os acusados não apresentaram alibis verossímeis ou

situações que conduzam necessariamente a negativa de autoria, é igualmente inequívoco que a atuação dos acusados não restou demonstrada para além de dúvida razoável.

No caso, os acusados não lograram êxito em comprovar seus supostos álibis. No entanto, é igualmente cediço que a acusação não conseguiu demonstrar, para além de dúvida razoável, a participação dos acusados Gustavo e Gabriel nos delitos em julgamento.

Com efeito, a única prova que pesa os acusados é a confissão de Ueverson perante a autoridade policial – e, posteriormente, alterada em juízo.

Os demais indicativos de autoria (nomeadamente, depoimento dos policiais) limitam-se a referenciar a confissão de Ueverson, afirmando que os nomes de Gabriel e Gustavo surgiram após as afirmações de Ueverson. Além disso, nenhuma das vítimas visualizou os acusados Gabriel e Gustavo ou, tampouco, há algum elemento probatório que confirme, de modo seguro, a participação dos acusados na empreitada delitiva em apuração.

Em síntese, a única prova em desfavor dos acusados Gabriel e Gustavo é uma confissão extrajudicial, posteriormente, alterada.

Diante deste contexto, é possível presumir que os acusados Gustavo e Gabriel participaram dos fatos. Ainda mais, é possível/provável que o tenham feito. Afinal, não existem razões para que Ueverson tenha implicado os acusados, sem motivos, na prática delitiva – ademais, os álibis apresentados são, conforme exposto, claramente falsos.

Entretanto, uma condenação penal não pode estar alicerçada somente em um juízo de presunção ou probabilidade. É que, conforme exposto acima, a legitimação do efetivo jus puniendi pressupõe, em uma democracia, não somente o ato de força (coerção), mas, sobretudo, razões fáticas e argumentativas que possam regressar a provas que se coloquem em um standard probatório além de razoável dúvida.

Este não é, no entanto, o caso em análise, em relação aos acusados Gustavo e Gabriel.

Em face ao contexto probatório, não é possível alcançar o standard probatório exigido para uma condenação penal, dado que não se pode afirmar, para além de dúvida razoável, que os acusados Gustavo e Gabriel realmente participaram dos delitos em apuração.

Nesse sentido, um juízo de possibilidade/probabilidade não é suficiente para legitimar uma condenação penal. Antes, faz-se necessário um grau de "altíssimo grau de probabilidade" (BADARÓ, Gustavo. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora RT, 2003, p. 62).

Ademais, ainda que fosse possível obter certeza da participação dos acusados Gabriel e Gustavo – o que, como dito, não é a hipótese dos autos – tais provas estariam somente fundamentadas na fase de inquérito inviabiliza a condenação, nos termos do art. 155, do CPP, e jurisprudência há muito consolidada (por todos: STJ, Quinta Turma, HC 200802252070, rel. Min. Jorge Mussi, 14/02/2011).

Isto porque, conforme exposto, a única prova que pende em desfavor dos acusados é a versão apresentada por Ueverson em sede de inquérito (e posteriormente alterada), sendo que as demais narrativas simplesmente fazem remissão ao depoimento, sem, contudo, nada adicionar ou detalhar.

Diante do exposto, a absolvição dos acusados Gabriel e Gustavo é medida que se impõe, uma vez que há dúvida razoável a respeito das participações dos referidos acusados nos fatos.

5.3. Em síntese, diante das provas apresentadas nos autos – com destaque a Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17-18), Auto de Entrega (fl. 19) e aos depoimentos prestados em juízo e perante a autoridade policial – é possível concluir, para além de dúvida razoável, que o acusado Ueverson, juntamente com outros 03 indivíduos – sendo um deles adolescente GOP – todos previamente ajustados e com unidade de desígnios, foram até o mercado Pit Stop